

1527180-77.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302547/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21243270 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3944/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2302547 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527180-77.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527180-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302547/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21243270 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3944/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2302547 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL SANTOS MENESES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua General Osório, altura do n. 57, República, nesta cidade e comarca da Capital, MICAEL SANTOS MENESES, qualificado à fl. 13, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 03 porções de cocaína, com peso líquido de 2,2g, e 22

porção de crack, com peso líquido de 6,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência de fl. 18/20, auto de exibição e apreensão de fl. 21/22; e laudo de constatação de fl. 09/12)", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06. A denúncia foi recebida.

Citou-se o acusado.

Após defesa preliminar, em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, reputando frágeis as provas dos autos e, ainda, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Quanto à autoria, porém, tenho que não restou comprovada de modo estreme de dúvidas.

Com efeito, o réu, que silenciara em sede policial, em Juízo afirmou que não se recordava dos fatos, pois havia consumido drogas na data dos fatos.

Em Juízo, os policiais militares ouvidos não se recordaram satisfatoriamente dos fatos, e se limitaram a narrar que o réu tentou esquivar-se da abordagem, entrando em um bar e fugindo em seguida, até que foi perseguido e abordado.

A partir daí (e justamente no que interessaria a uma apuração relacionada a tráfico de entorpecentes, ou seja, a posse das drogas), os policiais não se lembraram de mais nada.

Não souberam dizer qual deles realizou a revista pessoal, um atribuindo tal ato ao outro; não souberam mencionar ao menos uma espécie de entorpecente que o réu portava; não souberam dizer onde o réu levava as drogas; não souberam dizer se o réu tinha dinheiro ou mesmo a quantidade aproximada (e convenha-se que mas de R\$ 400,00 na posse de "aviãozinho" na "Cracolândia" não seria algo tão indigno de memória).

Ou seja, não se reproduziu em Juízo nenhum dos elementos incriminadores coligidos em sede policial, de sorte que eventual condenação, aqui, afrontaria o disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Enfim, nessa ordem de ideias, tenho que a condenação é temerária.

Conquanto nenhum motivo tenha sido aventado para que os milicianos fossem gratuitamente acusar o réu, veja-se que, quer pelo decurso do tempo (nem tão dilargado assim, aliás), quer por outros motivos, não se logrou produzir prova segura para a condenação em Juízo.

Afinal, por mais que se entenda serem várias as ocorrências parelhas, fato é que, justamente por se tratar da única prova existente de autoria, tanto mais se exige coerência e segurança nos depoimentos dos milicianos, não se justificando a relativização das provas em desfavor do acusado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público e ABSOLVO o réu MICAEL SANTOS MENESES da imputação irrogada pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ao trânsito em julgado, determino a destruição das amostras de entorpecentes restantes.

O dinheiro apreendido, cuja posse não foi afirmada pelo réu, será perdido em favor da União, transferindo-se oportunamente ao FUNAD.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA